

第二，保险公司的赔偿责任如何确定。依据《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条规定，保险公司的赔偿责任，分为机动车强制保险（交强险）的赔偿责任和机动车商业保险的赔偿责任。根据法律规定的不同和合同约定的不同，保险公司的上述两种赔偿责任亦不同。

1. 关于交强险的赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条规定，机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。对交强险而言，首先，被保险人适用的是无过错责任原则，即不论该交通事故是否由侵权人故意制造，保险公司均应在交强险范围内承担赔偿责任；其次，交强险是基于本车人员、被保险人以外的第三者而设置，它是由法律规定的带有强制色彩的特殊责任保险，其基本目的是保护受害人，让受害人能有基本的治疗及生活保障，从而有利于社会的安定、和谐。

关于驾驶人故意制造交通事故的，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款第三项规定，驾驶人故意制造交通事故导致第三人人身损害的，当事人请求保险公司在交强险责任限额范围内予以赔偿，人民法院应予支持。同时，该司法解释第二款还规定，保险公司在赔偿范围内向侵权人主张追偿权的，人民法院应予支持。

本案中，丁某的行为属于故意制造交通事故，其驾驶的 vehicle 在某保险公司投保了交强险，某保险公司应在交强险限额范围内先行对受害人戈某进行赔偿，且该保险公司在履行了赔偿义务后，有权在赔偿范围内向丁某进行追偿。

2. 关于机动车商业保险的赔偿责任。《中华人民共和国保险法》第四条规定，从事保险活动必须遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得损害社会公共利益。第五条规定，保险活动当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则，以及保险行为应符合法律规定，符合公序良俗，保险人不能为法律法规明文禁止的违法行为提供补偿和保障，否则不利于弘扬遵纪守法的良好社会风尚。

具体到本案中，首先，丁某驾驶机动车在公共道路上追赶、碰撞他人车辆并在此过程中发生交通事故，造成两车受损、人员受伤，其行为具有相应的

违法性和危险性，违反了公共利益和社会公德，若对其行为给予保险保障，则有违保险制度设立的初衷；其次，丁某追逐竞驶的行为引发交通事故认定为故意制造案涉事故，根据丁某投保的《机动车商业保险免责事项说明书》第二十三条约定“被保险人故意制造保险事故，保险人不负责赔偿”，在某保险公司尽到了提示和明确说明义务的情况下，保险人在该机动车商业保险范围内不承担赔偿责任。

综上，本案侵权人因为个人私怨，在道路上开“斗气车”，故意撞击他人车辆后又追逐竞驶，罔顾他人生命财产安全和社会公共安全，并最终导致事故发生，给他人造成严重损害，其行为应认定为故意制造交通事故，此情形下，保险公司虽然在交强险限额范围内先行承担赔偿责任，但有权在赔偿范围内向侵权人进行追偿。同时，故意制造交通事故属于机动车商业保险的免责条款，在保险公司已尽到提示和明确说明义务的情况下，保险公司在机动车商业保险范围内不承担赔偿责任。

编写人：山东省日照市岚山区人民法院 袁野 王欣欣

机动车登记所有人非因自身原因未掌握 名下车辆时侵权责任的认定

—— 王某诉某销售中心等机动车交通事故责任案